

S.C., F 64, L.XLIV.

Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

-I-

A fs. 203/204 de los autos principales (a los que me referiré en adelante), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala IV) confirmó la sentencia de grado por la que se declaró abstracta la cuestión objeto del pleito toda vez que había quedado materialmente satisfecha la pretensión —acceso a la información— de la Fundación Poder Ciudadano con los informes producidos y documentación acompañada por la Unidad de Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables (UPERDIS) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Asimismo, sostuvo que el análisis tanto de la alegada insuficiencia de la información como de la falta de diligencia del organismo gubernamental y también del reclamo por irregularidades en los registros que, a su entender y según la ley 24.308, debían llevarse, excedía los términos de la litis y debían ser motivo de examen con la utilización de las vías pertinentes.

-II-

Disconforme, la Fundación articula el recurso extraordinario de fs. 216/230 que rechazado a fs. 239, motiva la presentación en queja.

Aduce la arbitrariedad de la sentencia en tanto al no realizar una adecuada valoración de los hechos ni contrastar la prueba ofrecida, la priva del derecho de acceso a la información pública —con basamento fáctico y documental—, del derecho a la información pública y la publicidad de los actos de gobierno.

Afirma que remitir el examen de la cuestión a un procedimiento ordinario o administrativo resultaría inoficioso para la efectividad de la garantía constitucional lesionada.

Concluye expresando que “ ... lo que esta parte solicita por este medio es muy simple: empezar a ser un país en verdad democrático, donde funcionen las instituciones gubernamentales, donde se construyan los pilares de un Estado de Derecho, y dentro de éste, que los ciudadanos no encontremos vedas para acceder a la información de un organismo de gobierno”.

Funda su pretensión de “derecho a la información” en el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica, en los arts. 14, 32 y 33 de la Constitución Nacional, en el decreto 1172/03 y en el art. 28 de la ley 19.549.

-III-

Adelanto desde ahora la inadmisibilidad de la queja por ausencia de arbitrariedad en la sentencia.

En efecto, entiendo que el objeto de la demanda —que como dijo la alzada se circunscribió a que se obligue a la UPERDIS a informar sobre determinadas solicitudes de antecedentes y registros y no a que se cumpla con la ley 24.308— ha sido respondido con la información suministrada por el organismo requerido. Cualquier otra exigencia o petición, como la referida al alegado incumplimiento del art. 16 de la ley 24.308 o a la insuficiencia o inexactitud de la información pedida, no sólo excedería el motivo de la litis sino que trataría sobre irregularidades cuyo análisis debe llevarse a cabo mediante otras vías procedimentales pertinentes, previas al eventual examen del órgano judicial.

Ello así, además, de la lectura del escrito de demanda surge claro que es la propia demandante quien funda su pretensión en el decreto 1172/03 cuyo reglamento establece el régimen para el acceso a la información pública del Poder Ejecutivo Nacional.

En este orden, en el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional, aprobado por el art. 4° del decreto 1172/03, se especifica que ante el silencio o la respuesta ambigua,

Procuración General de la Nación

parcial o inexacta por parte de un requerido, la vía a seguir por el solicitante insatisfecho es la del “amparo por mora” prevista en el art. 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos —art. 14—.

Por otro lado, establece que la autoridad de aplicación con el cargo de verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas es la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros (art. 18) y que la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos es la encargada de recibir, formular e informar las denuncias con relación al incumplimiento del régimen (art. 19); etapas todas éstas a las que la fundación decidió no acceder, por considerarlas “inoficiosas”.

Asimismo, su art. 12, tercer párrafo, en cuanto se refiere a la respuesta de la solicitud de información, dispone que “La información debe ser brindada en el estado que se encuentre al momento de efectuarse la petición, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla...”.

Cabe también hacer mención —si bien su dictado fue posterior al pronunciamiento aquí recurrido— a la resolución conjunta 1/2008 y 3/2008 de la Secretaría de Gabinete y Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Fiscalía de Control Administrativo por la que se aprueba el Procedimiento de Tramitación de las Denuncias por Incumplimiento de las Obligaciones Previstas en el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional.

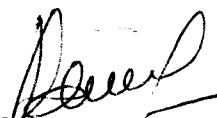
-IV-

Por las razones expuestas, no corresponde admitir la queja.

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008.

ES COPIA

LAURA M. MONTI


ADRIANA N. MARCHISIO 3
Prosecretaría Administrativa Int.
Procuración General de la Nación
09-10-08